FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP DÂN SỰ - PHẦN CHUYÊN SÂU LỚP LS 18. 1 TẠI TPHCM

Câu hỏi	Nội dung trả lời	Điểm
Câu 1 (1.5đ)	**** NĐ cần phải cung cấp cho Tòa án các chứng cứ sau:*** - Chứng cứ chứng minh nguồn gốc đất tranh chấp 183 m^2 (toạ tại thôn Khòn Khuyên, xã MP, thành phố LS, tỉnh LS, thuộc số thửa 117, tờ bản đồ địa chính số 20) là đất gia đình NĐ đã khai phá, san lấp, cải tạo sử dụng ổn định làm vườn trồng rau, cây ăn quả, làm vườn ươm cây từ năm 1988 đến nay. - Chứng cứ chứng minh diện tích đất tranh chấp nằm trong tổng diện tích 865 m^2 của gia đình NĐ đã được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ. - Chứng cứ chứng minh toàn bộ tài sản trên diện tích đất tranh chấp là của gia đình NĐ - Chứng cứ chứng minh không có đường đi dân sinh trên đất hay đường đi nào của gia đình ông Hiến trên diện tích đất tranh chấp	075 0,25 0,25 0,25
Câu 2 (5.0đ)	**** Về các vấn đề tố tụng:*** - Điều kiện thụ lý vụ án: + Quyền khởi kiện: bà Chầu có quyền khởi kiện do diện tích đất tranh chấp gia đình NĐ đã khai phá, san lấp, cải tạo sử dụng ổn định làm vườn trồng rau, cây ăn quả từ năm 1988, ông Hiến đã lấn chiếm đất diện tích đất này. + Thẩm quyền của Tòa án: Tòa án thành phố LS. Học viên giải thích thẩm quyền theo loại việc (Điều 26 BLTTDS năm 2015), theo cấp (điểm b khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36 BLTTDS 2015) và theo lãnh thổ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015 (tranh chấp này có đối tượng tranh chấp là bất động sản) + Điều kiện khởi kiện: đây là tranh chấp quyền sử dụng đất nên phải hòa giải cơ sở, đã đáp ứng điều kiện này vì đã có biên bản hòa giải của UBND xã MP. + Yêu cầu khởi kiện của bà Chầu chưa được giải quyết bằng bản án, quyết định nào của Tòa án; - Đương sự của vụ án + Nguyên đơn: bà Chầu, giải thích theo khoản 2 Điều 68 BLTTDS + Bị đơn: Ông Hiến, giải thích theo khoản 3 Điều 68 BLTTDS + Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Quân, anh Dũng, chị L, ông Minh, bà Be, bà Toán giải thích theo khoản 4 Điều 68 BLTTDS - Thời hiệu khởi kiện vụ án: tranh chấp quyền sử dụng đất không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Học viên giải thích theo tình tiết vụ án và Điều 155 BLDS năm 2015 - Tính hợp pháp của tài liệu, chứng cứ;	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25